

1501997-16.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... relação aos dois crimes e quanto ao tráfico, alternativamente, em razão da prova ilícita decorrente da violação de domicílio. Requereu, em caso de eventual condenação pelo tráfico, que seja considerada a confissão judicial, a aplicação da redução do art. 33, §4.º, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1501997-16.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501997-16.2022.8.26.0537

2022/001507

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT MARLON SILVA DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

ROBERT MARLON SILVA DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 e no art. 329, "caput", do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 07:00 horas, na Passagem Volta Redonda, n.º 27, Bairro Inamar, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, cocaína e maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda de denúncia que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionados, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais civis Cléber Matias de Oliveira e Pedro Paulo Navarro Castello, funcionários competentes para executá-lo.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 51/54).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 109/110), sendo recebida a denúncia em 21.11.22 (fls. 118/119). Na instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes,

ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência parcial da ação, com a condenação apenas pelo crime de tráfico, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, que seja considerada a confissão judicial, aplicando-se a redução do art. 33, § 4.º no mínimo legal, a fixação de regime semiaberto, afastada a substituição por pena restritiva, vedado o direito de recorrer em liberdade.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência em relação aos dois crimes e quanto ao tráfico, alternativamente, em razão da prova ilícita decorrente da violação de domicílio. Requereu, em caso de eventual condenação pelo tráfico, que seja considerada a confissão judicial, a aplicação da redução do art. 33, §4.º, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 26), o réu permaneceu calado, informando apenas que era procurado no Estado da Bahia pelo crime de feminicídio (fls. 21/25).

Em juízo, confessou o crime. Narrou que foi abordado na sua casa, os policiais o agrediram e falaram que iam matá-lo. Informou que estava dormindo, só de cueca, quando foi abordado pelos policiais. Narrou que na sua casa estava também uma menina com quem tinha relacionamento. As drogas foram achadas embaixo do seu colchão. Na noite anterior passou um rapaz na sua casa e deixou as drogas para ele vender, sendo que aceitou por estar precisando, porque não arrumava emprego. Nasceu em SP e tem família na Bahia. Morou um tempo na Bahia. Falou que não tem conhecimento de processo por feminicídio na Bahia. Não conhecia os policiais. Ficou machucado em razão das agressões. Os policiais disseram que se falasse no IML iam bater mais nele. Não lembra o que falou para o Juiz na audiência de custódia, acha que disse que foi agredido.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 03/04), relataram que diligenciaram até as proximidades do local dos fatos a fim de darem cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido no Processo n.º 1504545-75.2022.8.26.0161 da 1.^a Vara Criminal local, que tinha por alvo terceira pessoa, quando se depararam com o réu na beira de uma viela, segurando uma mochila e aparentando estar nervoso. Narraram que assim que o réu os viu transitando a pé no local (não era possível acessar a viela com a viatura), tentou se evadir e adentrou em um barraco. Disseram que foram atrás do réu, por suspeitarem que o mandado de prisão era contra ele, e conseguiram abordá-lo em frente ao barraco. Falaram que o réu se identificou inicialmente como "Lucas" e informou que não possuía nenhum documento de identificação. Afirmaram que na mochila localizaram diversas drogas (75 porções de cocaína e 390 porções de maconha). Esclareceram que dentro do barro saiu uma adolescente de 14 anos, identificada como Nicole, a qual disse que estava no local, porque estava "ficando" com o réu. Relataram que ao perceber que seria preso o réu resistiu à prisão, rasgando a própria roupa e "lançando" violência física contra eles. Em razão disso, tiveram que usar de força física moderada para contê-lo, bem como algemá-lo, ante o receio de fuga e para garantir a integridade física deles e do próprio réu.

Cléber (policial), em juízo, disse que foram cumprir um mandado de prisão de um homem que praticou o roubo em um mercado. Então, viram o réu em atitude suspeita com uma mochila nas mãos, o qual apresentou nervosismo e se evadiu em direção a um barraco, sendo abordado por ele na entrada deste. Inicialmente, pensaram que o réu seria o homem que foram para prender. Na mochila, que estava em poder do réu, havia drogas (divididas em porções). Disse que saiu uma adolescente do barraco, dizendo que estava lá, porque iniciou relacionamento com o réu. Informou que o réu negou ter RG e se identificou como Lucas. No momento que o réu soube que ia ser detido foi necessária força para contê-lo e a roupa dele ficou rasgada. O réu disse que era procurado por feminicídio na Bahia. Não ficaram machucados, o réu apenas tentou se evadir, se debatendo, quando ia ser detido. Não conhecia o réu anteriormente. Agarrou o réu pela camisa, que rasgou, o mesmo saiu e também saiu o short, ficando de cueca.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ

68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade (fls. 18 - 390 invólucros de maconha e 75 porções de cocaína) e variedade (cocaína e maconha) de drogas apreendidas, divididas em porções, que foram apreendidas na posse do réu, que fugiu da abordagem, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante, mesmo porque sequer provou possuir ocupação lícita.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pela conduta de trazer consigo drogas fins de para entrega a consumo de terceiros.

A alegação do réu de que foi agredido pelos policiais é desmentida pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 650, que é negativo para lesões).

Quanto à alegação de invasão de domicílio está isolada nos autos, uma vez que o réu nada provou como lhe incumbia nos termos do art 156 do CPP e os policiais foram uníssomos nas duas fases que foi abordado antes de entrar no barraco.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade de droga apreendida (fls. 18 - 390 invólucros de maconha e 75 porções de cocaína) demonstra que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado pelo tráfico, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 12/17) e laudo definitivo (fls. 115/117).

Quanto ao crime de resistência é caso de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que apesar de usar de violência para evitar a prisão, há menção que se debateu e os policiais não ficaram lesionados.

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 49 e 111/112).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela confissão judicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (fls. 18 - 390 invólucros de maconha), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, § 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação e, em consequência, CONDENO ROBERT MARLON SILVA DE JESUS à pena de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,

INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 e o ABSOLVO da imputação de se achar incurso no art. 329, "caput", do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do acusado.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos, expeça-se alvará de soltura clausulado; observando que também está preso em razão do mandado de prisão preventiva exarado nos autos n.º 800013-04.2022.8.05.0218 da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA (fls. 22/25).

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Em relação à bolsa tipo mochila apreendida (fls. 18), já periciada (fls. 131/132), tendo em vista que não tem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 53) e elabore-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 30 de novembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA